

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1514/2538

นาง ตระหนี่ วิเศษสุข
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเพ็กซ์ทรานสปอร์ต

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข), มาตรา 142 (5)

การนำสืบพยานบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาซื้อขายซึ่งต้องห้ามมิให้รับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94(ข)เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามมาตรา142(5)

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ได้ ทำ สัญญา ซื้อ ที่ดิน ของ โจทก์ แล้ว ดำชำระราคา ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน 867,143.96 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 827,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้องจนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า ได้ ตกลง ซื้อ ที่ดิน ตาม ฟ้อง ใน ราคา 1,000,000 บาทและ ได้ ชำระ เงิน จำนวน ดังกล่าว ให้ แล้ว ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง เบื้องต้น พัง เป็น ยุติ ได้ว่าเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2532 จำเลย ได้ ทำ สัญญาซื้อขาย ที่ดิน โฉนดเลขที่ 59337, 59448 ถึง 59451 แขวง สวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร รวม 5 โฉนด เนื้อที่ 261 ตารางวา จาก โจทก์ตาม สัญญาซื้อขาย ที่ดิน เอกสาร หมายเลข จ. 3 และ โจทก์ ได้ จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตาม สัญญา ดังกล่าว ให้ แก่ จำเลย และ จำเลย ได้ ชำระ เงินค่าที่ดิน ให้ โจทก์ แล้ว จำนวน 1,000,000 บาท ใน วัน ทำ สัญญา ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ มี ว่า จำเลย ซื้อ ที่ดิน จาก โจทก์ ใน ราคา 1,827,000 บาท และ ค้างชำระ เงิน 827,000 บาท จริง หรือไม่พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า โจทก์ ฟ้องบังคับ ตาม สัญญาซื้อขาย ที่ดิน ตามเอกสาร หมายเลข จ. 3 อันเป็น สัญญาซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง ต้อง ทำ เป็นหนังสือ และ จดทะเบียน ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ประมวล กฎหมายแพ่ง และ พาณิชย มาตรา 456 วรรคหนึ่ง จึง เป็น กรณี ที่ มี กฎหมาย บังคับให้ ต้อง มี พยานเอกสาร มา แสดง และ สัญญาซื้อขาย ดังกล่าว ข้อ 1 มี ข้อความระบุ ชัด ว่า ซื้อ ขาย ที่ดิน ใน ราคา 1,000,000 บาท แต่ โจทก์ นำพยาน บุคคลเข้าสืบ อ้างว่า ซื้อ ขาย ที่ดิน กัน ใน ราคา 1,827,000 บาท ย่อม เป็น การนำสืบ เพื่อ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อความ ใน สัญญาซื้อขาย ดังกล่าวต้องห้าม มิให้ รับฟัง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94(ข)และ ข้อกฎหมาย นี้ แม้ จะ มิได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว โดยชอบ ใน ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ก็ ตาม แต่ ก็ เป็น ข้อกฎหมาย อัน เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อยของ ประชาชน ซึ่ง ศาลฎีกา เห็นสมควร ยกขึ้น วินิจฉัย ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แพ่ง มาตรา 142(5) ดังนั้น ข้อเท็จจริง จึง รับ ฟังไม่ได้ ว่า จำเลย ซื้อ ที่ดิน จาก โจทก์ ใน ราคา 1,827,000 บาท และค้างชำระ

เงิน 827,000 บาท ดัง ที่ โจทก์ อ้าง ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยข้อเท็จจริง แล้ว
พิพากษายืน ตาม ศาลชั้นต้น โดย ยกฟ้อง โจทก์ นั้นศาลฎีกา เห็นฟ้อง ด้วย ใน ผล
ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>